



Receita Federal

Coordenação-Geral de Tributação

PROCESSO	00000.000000/0000-00
SOLUÇÃO DE CONSULTA	8 – COSIT
DATA	27 de janeiro de 2026
INTERESSADO	CLICAR PARA INSERIR O NOME
CNPJ/CPF	00.000.000/0000-00

Assunto: Normas de Administração Tributária

AUTORREGULARIZAÇÃO INCENTIVADA. ABRANGÊNCIA.

A autorregularização incentivada, instituída pela Lei nº 14.740, de 2023 e regulamentada pela Instrução Normativa RFB nº 2.168, de 2023, abrange dívidas não constituídas, vencidas até 30 de novembro de 2023, que venham a ser constituídas entre 30 de novembro de 2023 e 1º de abril de 2024.

A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, de forma que dispensa qualquer ato de ofício para a constituição do crédito tributário.

A autorregularização incentivada contempla os débitos informados em DCOMP, desde que tenha sido transmitida entre 30 de novembro de 2023 e 1º de abril de 2024 e o Despacho Decisório que não homologou integralmente as compensações tenha sido cientificado ao interessado no mesmo período.

Dispositivos Legais: Lei nº 14.740, de 29 de novembro de 2023, art. 2º; Instrução Normativa RFB nº 2055, de 6 de dezembro de 2021, art. 65, parágrafo único; Instrução Normativa RFB nº 2.168, de 28 de dezembro de 2023, art. 3º.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal

Não produz efeito a consulta que não identifique o dispositivo da legislação tributária sobre cuja aplicação haja dúvida.

Dispositivos legais: Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 6 de dezembro de 2021, art. 13, inciso II e art. 27, inciso II.

CONSULTA PARCIALMENTE INEFICAZ

RELATÓRIO

A consulente acima identificada formula consulta sobre a interpretação da legislação tributária, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 9 de dezembro de 2021, com o objetivo de sanar dúvida sobre a autorregularização incentivada instituída pela Lei nº 14.740, de 29 de novembro de 2023.

2. Informa ter apresentado Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declarações de Compensação (PER/DCOMP) em data anterior a 29 de novembro de 2023, julgados parcialmente ou totalmente improcedentes em relação às DCOMPs por meio de Despacho Decisório. Na sequência, o recurso administrativo contra o Despacho Decisório resultou em indeferimento parcial das DCOMPs, veiculado por “Acórdão Administrativo” que manteve parte dos débitos.

3. Em função da publicação da Lei nº 14.740, de 2023, em especial do disposto no art. 2º, § 2º, optou por não recorrer do Acórdão, entendendo que poderia regularizar os débitos via inclusão no parcelamento especial instituído pela referida lei. Considera que, ao deixar de recorrer, os débitos passariam a estar definitivamente constituídos dentro do período de 29 de novembro de 2023 a 1º de abril de 2024.

4. Entende que o art. 2º, § 2º, da Lei nº 14.740, de 2023 permite a inclusão do crédito tributário definitivamente constituído no programa de autorregularização incentivada, uma vez que menciona Despacho Decisório que não homologue DCOMP. No seu entender, o Despacho Decisório poderia ser anterior a 29 de novembro de 2023, sendo suficiente que a constituição definitiva do crédito tributário ocorresse antes de 1º de abril de 2024.

5. Contudo, tomou conhecimento do Perguntas e Respostas da RFB, no qual “a consulente localizou resposta onde o órgão federal equivocadamente cita que despachos decisórios emitidos antes de 29.11.23 não possibilitariam a inclusão junto ao programa da Lei n. 14.740/23, em razão de que a constituição do débito já teria ocorrido em momento anterior”.

6. A consulente discorda da orientação divulgada pela RFB acerca do tema, defendendo a seguinte tese:

(...)

Isso porque o entendimento encontrado em “perguntas e respostas” inviabilizaria a totalidade de créditos tributários derivados de despachos decisórios. Inclusive essa autoridade fiscalizadora conhece que é cronologicamente impossível que um contribuinte apresente DCOMP após 29.11.23, referente a débitos anteriores a essa data e, ainda, obtenha despacho decisório denegando a compensação antes de 01.04.2024.

A questão cronológica, por si só, demonstra que a vontade da Lei 14.740/23 em §2º de seu art. 2º visou incluir todos os créditos tributários derivados de despachos

decisórios que antes de 01.04.24 em razão de julgamento administrativo ou desistência do recurso pelo contribuinte.

(...)

7. Encerra a consulta formulando os seguintes questionamentos:

1) A consulente pode aderir ao programa de autorregularização incentivada incluindo créditos tributários derivados de PER/DCOMP com despacho decisório anterior a 29/11/23, mas que entre 29/11/23 e 01/04/24 foram definitivamente constituídos ante a ausência de recurso/desistência do contribuinte em sede administrativa?

2) Quais os créditos tributários podem ser incluídos ao programa de autorregularização incentivada a luz do art. 2, §2º da Lei 14.740/23 (compensação não homologada total ou parcialmente)? Quais os requisitos?

3) É cronologicamente possível, considerando o prazo médio para análise de DCOMP, que o contribuinte protocole DCOMP após 29.11.23 e seja expedido despacho decisório antes de 01.04.24 para adesão a autorregularização incentivada?

FUNDAMENTOS

8. Preliminarmente, cumpre salientar que o instituto da consulta se encontra regulamentado na Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 9 de dezembro de 2021, a qual disciplina, dentre outras questões, a legitimidade para formulação de consulta, os requisitos a serem atendidos, os seus efeitos jurídicos, bem como suas hipóteses de ineficácia.

9. O objetivo do processo administrativo de consulta é conferir segurança jurídica ao sujeito passivo da obrigação tributária que apresenta à Administração Pública dúvida quanto à interpretação da legislação aplicável a fato determinado de sua atividade, propiciando-lhe o correto cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, prevenindo a aplicação de eventuais sanções. Constitui, assim, instrumento à disposição do sujeito passivo para lhe possibilitar acesso à interpretação dada pela Fazenda Pública a um fato determinado.

10. A Solução de Consulta não se presta a verificar a exatidão dos fatos apresentados pelo interessado, uma vez que se limita a apresentar a interpretação da legislação tributária conferida a tais fatos, partindo da premissa de que há conformidade entre o que foi narrado e a realidade factual. Nesse sentido, não convalida nem invalida quaisquer informações, interpretações, ações ou classificações fiscais procedidas pelo consulente e não gera qualquer efeito caso se constate, a qualquer tempo, que não foram descritos, adequadamente, os fatos, aos quais, em tese, aplica-se a Solução de Consulta.

11. Embora não tenha dado detalhes sobre as datas das DCOMPs, dos débitos remanescentes e sobre a data do Despacho Decisório, nem sobre o Perguntas e Respostas

consultado, considera-se que os fatos e a dúvida foram suficientemente descritos, implicando o reconhecimento da eficácia da consulta, uma vez que a orientação oficial divulgada à época não tem natureza de ato normativo.

12. O programa de parcelamento especial intitulado autorregularização incentivada foi instituído pela Lei nº 14.740, de 2023, que estabeleceu os seguintes critérios para inclusão de dívidas tributárias:

Art. 2º O sujeito passivo poderá aderir à autorregularização até 90 (noventa) dias após a regulamentação desta Lei, por meio da confissão e do pagamento ou parcelamento do valor integral dos tributos por ele confessados, acrescidos dos juros de que trata o § 1º do art. 3º desta Lei, com afastamento da incidência das multas de mora e de ofício.

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se aos:

I – tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que ainda não tenham sido constituídos até a data de publicação desta Lei, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização; e

II – créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data de publicação desta Lei e o termo final do prazo de adesão.

§ 2º A autorregularização incentivada abrange todos os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, incluídos os créditos tributários decorrentes de auto de infração, de notificação de lançamento e de despachos decisórios que não homologuem total ou parcialmente a declaração de compensação, observado o disposto no § 1º deste artigo.

§ 3º Os tributos não constituídos, incluídos pelo sujeito passivo na autorregularização, serão confessados por meio da retificação das correspondentes declarações e escriturações.

(grifado na transcrição)

13. Coube à Instrução Normativa RFB nº 2.168, de 28 de dezembro de 2023 a regulamentação do benefício fiscal:

Art. 3º Podem ser incluídos na autorregularização incentivada de que trata esta Instrução Normativa os seguintes tributos:

I - que não tenham sido constituídos até 30 de novembro de 2023, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização; e

II - constituídos no período entre 30 de novembro de 2023 até 1º de abril de 2024.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no § 3º, a autorregularização incentivada abrange todos os tributos administrados pela RFB, incluídos os créditos tributários decorrentes de auto de infração, de notificação de lançamento e de despachos

decisórios que não homologuem, total ou parcialmente, a declaração de compensação, observado o disposto no caput.

§ 2º A inclusão dos tributos a que se refere o inciso II do caput na autorregularização incentivada fica condicionada à confissão da dívida pelo devedor mediante entrega ou retificação das declarações correspondentes ou, excepcionalmente, mediante cadastramento do débito apenas nas situações a que se aplica.

(grifado na transcrição)

13.1. O programa de autorregularização incentivada visava ao parcelamento das dívidas ainda não constituídas até a data de publicação da lei, seja por confissão espontânea ou por lançamento de ofício. Era um parcelamento com redução de multas e juros que procurava incentivar os contribuintes a informar e pagar dívidas não reconhecidas, vencidas até a data de publicação da lei (30 de novembro de 2023), incrementando a arrecadação. Essa é a inteligência do inciso I do art. 3º da instrução normativa retrotranscrita.

14. O inciso II do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.168, de 2023, é um complemento ao requisito do inciso I do mesmo dispositivo. Observe-se que ao final do texto do inciso I existe um “;e”, ou seja, as dívidas vencidas anteriormente a 30 de novembro de 2023 deveriam ser constituídas no período de 30 de novembro de 2023 a 1º de abril de 2024. Essa constituição do crédito tributário dentro do período de adesão é, inclusive, uma condição para a inclusão na autorregularização, conforme o § 2º do mesmo art. 3º.

15. Assim, o programa abrangia as dívidas vencidas em períodos anteriores que deveriam ter sido reconhecidas no momento próprio e não o foram. O interessado requeria a inclusão dessas dívidas, com o benefício da redução de multas e juros, mas estava obrigado a retificar/apresentar a declaração que as confessava no período de adesão, a exemplo da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).

16. O limite temporal das dívidas que poderiam ser incluídas na autorregularização já foi objeto de manifestação da RFB por meio da Solução de Consulta Cosit nº 182, de 17 de setembro de 2025:

Assunto: Normas de Administração Tributária

AUTORREGULARIZAÇÃO INCENTIVADA. TRIBUTOS PASSÍVEIS DE INCLUSÃO. AUTO DE INFRAÇÃO.

Os débitos passíveis de inclusão na autorregularização incentivada da Lei nº 14.740, de 2023, são aqueles constituídos no período entre 30 de novembro de 2023 e 1º de abril de 2024. Os créditos tributários constituídos por auto de infração anteriormente a 30 de novembro de 2023 não podem ser incluídos no referido programa.

Dispositivos Legais: Lei nº 14.740, de 29 de novembro de 2023, art. 2º, § 1º, incisos I e II, e § 2º; Instrução Normativa RFB nº 2.168, de 28 de dezembro de 2023, art. 3º, caput, incisos I e II, e § 1º.

17. Destaque-se o seguinte trecho de sua fundamentação, que bem explica o requisito temporal em análise:

(...)

6.1. A partir de uma leitura dos incisos I e II do § 1º do art. 2º da Lei nº 14.740, de 2023, é possível identificar duas hipóteses: (i) créditos tributários que não tenham sido constituídos até 30 de novembro de 2023; e (ii) créditos tributários que venham a ser constituídos entre 30 de novembro de 2023 e 1º de abril de 2024. Ocorre que tais hipóteses são cumulativas, por conta de uma ponderação de ordem lógica: todo crédito tributário precisa ser constituído para ser passível de cobrança. Logo, a hipótese descrita no inciso I não existe isoladamente. Portanto, os débitos a serem constituídos no referido período (inciso II) não podem ter sido constituídos até 30 de novembro de 2023 (inciso I).

(...)

18. Nessa linha, o § 1º do art. 3º menciona que os créditos tributários decorrentes de auto de infração, de notificação de lançamento e de despachos decisórios que não homologuem declaração de compensação também podem ser incluídos na autorregularização incentivada, observado o requisito temporal. Assim, as dívidas ainda poderiam ser incluídas na autorregularização se os tributos fossem constituídos de ofício ou por declaração do sujeito passivo durante o período de adesão. O § 1º deve ser interpretado em conjunto com o artigo ao qual pertence, ou seja, as dívidas devem respeitar o critério do inciso I (anteriores a 30 de novembro de 2023) e do inciso II (constituídas no período de adesão).

19. Em qualquer hipótese, a constituição do crédito tributário, seja de ofício por meio de um auto de infração, seja pelo sujeito passivo por meio de declaração com essa finalidade, deveria ocorrer dentro do período de 30 de novembro de 2023 até 1º de abril de 2024.

20. Observe-se, contudo, que a constituição do crédito tributário por auto de infração ou notificação de lançamento envolve ato de lançamento de ofício praticado pela Administração Tributária. Por outro lado, a própria declaração de compensação configura confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do art. 74, § 6º, da lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do art. 65, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB nº 2055, de 6 de dezembro de 2021, abaixo transcritos.

Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996:

Art. 74. (...)

§ 6º A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

Instrução Normativa RFB nº 2055, de 6 de dezembro de 2021:

Art. 65. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.

Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.

21. Assim, débitos confessados anteriormente a 30 de novembro de 2023, ainda que em declaração de compensação, não poderiam ser incluídos na autorregularização incentivada, pois não observado o requisito de constituição do crédito tributário no período entre 30 de novembro de 2023 e 1º de abril de 2024.

22. Dado que o próprio art. 2º, § 2º, da Lei 14.740, de 29 de novembro de 2023, determina que deve ser observado o § 1º do mesmo dispositivo, que trata do requisito temporal, a única interpretação possível para garantir a coerência normativa é que a autorregularização incentivada contempla os débitos informados em DCOMP, desde que tenha sido transmitida entre 30 de novembro de 2023 e 1º de abril de 2024 e o Despacho Decisório que não homologou integralmente as compensações tenha sido cientificado ao interessado no mesmo período. No caso em análise, o consulente informa que tanto a DCOMP como o Despacho Decisório são anteriores a 30 de novembro de 2023, desrespeitando os critérios estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.168, de 2023.

23. Acrescente-se que os dispositivos normativos não mencionam créditos tributários definitivamente constituídos na esfera administrativa, que apontaria para o fim do contencioso administrativo, quando não houvesse mais a possibilidade de admissão de recursos.

Respondidos os dois primeiros questionamentos, considera-se ineficaz o terceiro, uma vez que não indica o dispositivo da legislação tributária que careça de interpretação, incidindo na hipótese de ineficácia do art. 27, inciso II da Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 2021.

CONCLUSÃO

24. A autorregularização incentivada, instituída pela Lei nº 14.740, de 2023 e regulamentada pela Instrução Normativa RFB nº 2.168, de 2023, abrange dívidas não constituídas, vencidas até 30 de novembro de 2023, e constituídas entre 30 de novembro de 2023 e 1º de abril de 2024.

24.1. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, de forma que dispensa qualquer ato de ofício para a constituição do crédito tributário.

24.2. A autorregularização incentivada contempla os débitos informados em DCOMP, desde que transmitida entre 30 de novembro de 2023 e 1º de abril de 2024 e o Despacho Decisório

que não homologou integralmente as compensações tenha sido cientificado ao interessado no mesmo período.

24.3. Considera-se ineficaz o questionamento que não indica o dispositivo da legislação tributária que careça de interpretação.

Assinatura digital

ROGÉRIO LEAL REIS

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

De acordo. Encaminhe-se à Coordenação de Contribuições Previdenciárias e Normas Gerais.

Assinatura digital

MILENA REBOUÇAS NERY MONTALVÃO

Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Chefe da Disit/SRRF05

De acordo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Tributação.

Assinatura digital

ANDRE ROCHA NARDELLI

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Coordenador de Contribuições Previdenciárias e Normas Gerais

ORDEM DE INTIMAÇÃO

Aprovo a Solução de Consulta. Publique-se e divulgue-se nos termos do art. 43 da Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 2021. Dê-se ciência à consulente.

Assinatura digital

RODRIGO AUGUSTO VERLY DE OLIVEIRA

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Coordenador-Geral de Tributação